

Tây Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2025

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/06/2025, tại trụ sở Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân dưới sự chủ trì của Ban chấp hành CĐCS và đại diện lãnh đạo công ty, cuộc họp toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động để lấy ý kiến đóng góp vào biên bản thông qua Nội quy lao động năm 2025.

1. Đại diện Công ty:

- Ông (bà): **Huỳnh Ngọc Thạch**

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

- Đại diện tập thể người lao động:

- Ông (bà): **Giang Văn Lộc**

Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

- Toàn thể người lao động: 600 người.

II - Nội dung cuộc họp:

- Ông Huỳnh Ngọc Thạch thay mặt Ban giám đốc và toàn thể người lao động đọc dự thảo Nội quy lao động.

- Hình thức thông qua bằng cách giao tay/ **bỏ phiếu.**

- Biểu quyết : 600 người. Tỷ lệ 100%

- Biên bản kết thúc lúc 11 giờ ngày 25 tháng 07 năm 2025.

Thư ký ghi biên bản



Lưu Thị Kim Liên

Đại diện BCHCĐCS

ĐẠI DIỆN
BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA TẠI CHỖ
DUY TÂN
LIÊN BẢO LAO ĐỒNG HUYỆN ĐỨC HÒA TỈNH LONG AN
★
GIANG

Giang Văn Lộc

Giám Đốc Điều Hành

Giám Đốc Đ

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA TÁI CHẾ
DUY TÂN**

Huỳnh Ngo

Huỳnh Ngọc Thạch

CTY CP NHỰA TÁI CHẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DUY TÂN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19./2025/CV-DTR/HCNS

Tây Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2025

V/v đăng ký nội quy lao động

Kính gửi: **Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh**

Công ty CP Nhựa Tái Chế Duy Tân thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1100676611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 06/09/2023

Địa chỉ: Lô D2, Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại: 0272 3779920 Fax: 0272 3779914

Mã số thuế: 1100676611

Người đại diện theo pháp luật: Trần Duy Hy – Tổng Giám đốc

Người đại diện Công ty Ông: Huỳnh Ngọc Thạch

Thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh xem xét và thông báo kết quả đăng ký Nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành Nội quy lao động;
2. Bản Nội quy lao động;
3. Biên bản góp ý của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCH CĐCS (để theo dõi);
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Huỳnh Ngọc Thạch

CTY CP NHỰA TÁI CHẾ
DUY TÂN
Số: 18 /2025/QĐ-DTR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 25 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy lao động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

- Căn cứ vào Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Căn cứ vào Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Công ty CP Nhựa Tái chế Duy Tân,
- Căn cứ theo giấy ủy quyền số 08/2024/UQ – DTR ký ngày 01/01/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Nội quy lao động của Công ty Cổ Phần Nhựa Tái chế Duy Tân;

Điều 2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2025;

Điều 3. Các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3: “để thi hành”;
- Lưu: VT



Huỳnh Ngọc Thạch

NỘI QUY LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và quản lý lao động của Công ty CP Nhựa Tái chế Duy Tân;
- Căn cứ theo giấy ủy quyền số 14/2025/UQ – DTR/PC ký ngày 20/03/2025;
- Nay Công ty CP Nhựa Tái chế Duy Tân ban hành Nội quy lao động gồm các quy định sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành

Nội quy lao động của Công ty CP Nhựa Tái chế Duy Tân được ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ lao động và quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động giữa Nhân viên và Công ty trên cơ sở đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật về lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân viên và Công ty.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Nội quy lao động của Công ty quy định về kỷ luật lao động mà Nhân viên phải tuân thủ khi làm việc tại Công ty, bao gồm các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của Công ty. Nội quy này cũng quy định về các trường hợp Công ty được tạm thời chuyển Nhân viên làm việc khác so với hợp đồng lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức, thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động; trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Nội quy lao động này áp dụng đối với tất cả người lao động đang làm việc cho Công ty CP Nhựa Tái chế Duy Tân theo thỏa thuận, dưới mọi hình thức và mọi loại hợp đồng lao động, được Công ty trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của Công ty, bao gồm cả người lao động đang trong thời gian thử việc, học việc.

Điều 4. Định nghĩa và giải thích các từ viết tắt

- 4.1. **Công ty:** là Công ty CP Nhựa Tái chế Duy Tân - là người sử dụng lao động.
- 4.2. **Nội quy:** là Nội quy lao động của Công ty.
- 4.3. **Nhân viên:** là người lao động quy định tại Điều 3 Nội quy này.
- 4.4. **Người quản lý trực tiếp:** là cấp trên trực tiếp của Nhân viên, người được chỉ định chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát Nhân viên trong bộ phận thực hiện nhiệm vụ được giao.
- 4.5. **Cấp trên:** gồm người quản lý trực tiếp và các cấp trên của người quản lý trực tiếp.
- 4.6. **Trưởng đơn vị:** là người đứng đầu một đơn vị nghiệp vụ của Công ty, bao gồm Giám đốc hoặc Trưởng phòng hoặc các chức danh tương đương có quản lý trực tiếp Nhân viên.
- 4.7. **Địa điểm làm việc hoặc Nơi làm việc:** là bất cứ địa điểm nào mà Nhân viên thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của Công ty, bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do Công ty bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do Công ty cung cấp và địa điểm khác do Công ty quy định.
- 4.8. **Quan hệ lao động:** là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa Nhân viên và Công ty, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể.
- 4.9. **Hợp đồng lao động (viết tắt là HĐLĐ):** là sự thỏa thuận giữa Nhân viên và Công ty về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Công ty ký HĐLĐ với Nhân viên theo một trong các loại sau:
- 4.9.1. HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
- 4.9.2. HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
- 4.10. **Thông tin thuộc đối tượng bảo mật của Công ty** (sau đây được gọi là **Thông tin bảo mật**): được hiểu là bất kỳ dữ liệu hay thông tin, dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan đến lợi ích kinh doanh của Công ty và/hoặc các công ty con, các công ty mà Công ty có mối quan hệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp hoặc liên kết khác, đối tác của Công ty. Nhân viên có thể có được hoặc tiếp cận đến những thông tin này trong

suốt quá trình làm việc. Thông tin bảo mật bao gồm một, nhiều hoặc tất cả các thông tin sau:

- 4.10.1 Tất cả các bí mật thương mại;
- 4.10.2 Thông tin kỹ thuật, kinh tế;
- 4.10.3 Thông tin và số liệu về kế hoạch kinh doanh, tài chính, kế toán, tiếp thị và dịch vụ gắn liền với các sản phẩm;
- 4.10.4 Các bản phác thảo, bản thiết kế, bản vẽ, bí quyết và quy trình về kỹ thuật và sản xuất;
- 4.10.5 Các loại cơ sở dữ liệu nội bộ;
- 4.10.6 Phương pháp định giá, giá từng phần và chi phí sản xuất đơn vị;
- 4.10.7 Thông tin liên quan đến lĩnh vực nhân sự, tiền lương;
- 4.10.8 Thông tin thu được từ hoạt động trí tuệ, chưa bộc lộ công khai;
- 4.10.9 Thông tin về quy trình kinh doanh hàng ngày;
- 4.10.10 Các dữ liệu hoặc thông tin khách hàng mà Công ty xem là thông tin mật và yêu cầu Nhân viên bảo mật;
- 4.10.11 Những thông tin khác có ảnh hưởng đến hoạt động và/hoặc quyền, nghĩa vụ, lợi ích của Công ty.
- 4.11. **Con:** là con đẻ, con nuôi hợp pháp của Nhân viên.
- 4.12. **Vợ hoặc chồng:** được hiểu là vợ hoặc chồng hợp pháp của Nhân viên theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành.
- 4.13. **Cha Mẹ:** là cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi hợp pháp của Nhân viên.
- 4.14. **Gia đình:** là tập hợp những thành viên gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam hiện hành.
- 4.15. **Pháp luật lao động:** là Bộ luật Lao động hiện hành và tất cả các văn bản pháp luật có liên quan điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa Nhân viên và Công ty.
- 4.16. **Quy ước cách định dạng và gọi tên** khi viện dẫn các điều khoản trong Nội quy: Để thuận tiện cho việc trình bày và gọi tên khi viện dẫn các điều khoản trong Nội quy này, quy ước cách định dạng và gọi tên khi viện dẫn các điều khoản như sau:

Ví dụ về cách định dạng điều khoản trong Nội quy	Cách gọi tên khi viện dẫn trong Nội quy	Tương ứng với cách gọi tên thông thường
1.1	Điều 1.1	Khoản 1 Điều 1
1.1.1	Điều 1.1.1	Điểm 1 Khoản 1 Điều 1
1.1.1. a.	Điểm a Điều 1.1.1	Tiết a Điểm 1 Khoản 1 Điều 1

Điều 5. Điều khoản chung

- 5.1. Nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung, điều khoản đã quy định trong Nội quy này, HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy trình, quy chế và các văn bản khác của Công ty và tuân theo sự điều hành hợp pháp phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty nhưng không được trái với pháp luật lao động.
- 5.2. Mọi hành vi vi phạm Nội quy này, quy định, quy trình, quy chế và các văn bản khác do Công ty ban hành đều phải chịu xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo quy định trong Nội quy này và văn bản pháp luật liên quan. Nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại thì Nhân viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty theo quy định của pháp luật lao động và quy định của Công ty.
- Việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải được thực hiện thông qua Hội đồng xử lý kỷ luật của Công ty và theo trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật do Công ty quy định trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật.
- 5.3. Những trường hợp phát sinh chưa được quy định trong Nội quy này sẽ được giải quyết theo các quy định của pháp luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

CHƯƠNG II. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

MỤC I. THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 6. Thời gian làm việc

- 6.1 Thời giờ làm việc bình thường 08 giờ trong 01 ngày, 48 giờ trong 01 tuần (10h/ngày khoản 2 điều 105). Tùy theo tính chất công việc và hoạt động của từng bộ phận người lao động sẽ được bố trí làm việc theo kế hoạch sản xuất của Công ty.
- 6.2 Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24h liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, thì Công ty có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày và thông báo trước cho người lao động.
- 6.3 Đối với Nhân viên làm việc theo giờ hành chính:
- 6.2.1 Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Bảy:
- Buổi sáng : từ 08g00 đến 12g00
- Buổi chiều: từ 12g30 đến 16g30
- 6.2.2 Tùy thuộc vào tính chất công việc, Nhân viên có thể thỏa thuận với Công ty để nghỉ làm việc vào chiều Thứ Bảy hoặc nghỉ cả ngày Thứ Bảy bằng phép năm hoặc nghỉ không hưởng lương.
- 6.4 Đối với Nhân viên làm việc theo ca sản xuất:
- Ca sáng: 06g00 đến 18g00
- Ca tối: 18g00 đến 06g00 ngày hôm sau

- Tùy theo tình hình hoạt động thực tế, Công ty có thể bố trí Nhân viên đang làm việc theo ca sản xuất chuyển sang làm việc theo giờ hành chính.
 - Nhân viên làm việc theo ca sản xuất tùy theo tính chất công việc định kỳ đổi ca sau 4 - 5 ngày/tuần và nghỉ 2 ngày liên tiếp. Nhân viên được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
- 6.5 Nhân viên làm việc tại bộ phận vận tải, bảo vệ, kho thời gian làm việc được thỏa thuận theo tính chất công việc và phù hợp với quy định của pháp luật.
- 6.6 Nhân viên phải có mặt tại vị trí làm việc theo đúng giờ quy định trong Nội quy này. Nhân viên có trách nhiệm báo cáo thời gian bắt đầu và kết thúc công việc tại Công ty trên tài liệu và/hoặc thiết bị điện tử (máy chấm công) theo quy định của Công ty.

Điều 7. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương

- 7.1 Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định theo điều 107 BLLĐ năm 2019 và điều 64 Nghị định 145, cụ thể:

Người lao động	Điều kiện	Thời gian nghỉ giữa ca
Làm việc từ 06 giờ trở lên/ngày	Vào ban ngày	ít nhất 30 phút liên tục
	Vào ban đêm hoặc có ít nhất 03 giờ làm việc ban đêm	ít nhất 45 phút liên tục
Làm việc theo ca liên tục 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa ca được tính vào giờ làm việc		

Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ theo quy định pháp luật, công ty bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao trong ca làm việc. Mỗi ca làm việc có ít nhất **02 đợt nghỉ giải lao**, mỗi đợt **5–10 phút**, vào thời điểm phù hợp.

Thời điểm nghỉ giữa giờ cụ thể do Công ty chủ động bố trí theo nguyên tắc đảm bảo sức khỏe cho Nhân viên và đảm bảo ổn định hoạt động đơn vị.

- 7.2 Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người;
- 7.3 Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với Nhân viên nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi; nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng đối với Nhân viên nữ trong thời gian hành kinh;
- 7.4 Nhân viên nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại khi mang thai và có thông báo cho công ty biết thì được công ty chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, trường hợp không bố trí được công việc phù hợp nhân viên sẽ giảm bớt 01 giờ làm việc hằng

ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- 7.5 Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của nhân viên;
- 7.6 Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- 7.7 Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của Công ty hoặc được Công ty đồng ý;
- 7.8 Thời giờ tham gia Khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra Bệnh nghề nghiệp do Công ty tổ chức và Khám nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự;
- 7.9 Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do cơ quan chức năng triệu tập cán bộ không chuyên trách theo quy định của pháp luật về tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên;
- 7.10 Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với nhân viên trong năm cuối cùng trước khi đến tuổi nghỉ hưu.

Điều 8. Làm thêm giờ

- 8.1. Tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu nhân sự và sự cấp thiết của công việc, Công ty có thể thỏa thuận với Nhân viên làm thêm giờ.
- 8.2. Thời gian làm việc thêm giờ của người lao động không được vượt quá:
 - 8.2.1 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày;
 - 8.2.2 Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;
- 8.3. Công ty có quyền yêu cầu Nhân viên làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và Nhân viên không được từ chối trong các trường hợp sau đây:
 - 8.3.1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.
 - 8.3.2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của Công ty trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của Nhân viên theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- 8.4. Các hình thức ở lại làm thêm không theo yêu cầu của Công ty sẽ không được xem là giờ làm thêm được trả lương.
- 8.5. Các trường hợp quy định khác về làm thêm giờ (nếu có) sẽ được nêu cụ thể trong HĐLĐ và/hoặc trong các chính sách hiện hành của Công ty nhưng không trái với pháp luật lao động.

MỤC II. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 9. Ngày nghỉ hằng tuần

- 9.1. Mỗi tuần, nhân viên được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể bố trí nghỉ hằng tuần thì nhân viên được đảm bảo nghỉ bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
- 9.2. Ngày nghỉ hằng tuần của Nhân viên là ngày Chủ nhật, riêng Nhân viên làm việc theo ca sản xuất thì ngày nghỉ hằng tuần là ngày đổi ca và sẽ được Trưởng đơn vị sắp xếp, thông báo trước 2 tuần.
- 9.3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì nhân viên được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 10. Nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương

- 10.1. Nhân viên được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:
 - 10.1.1. Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
 - 10.1.2. Tết Âm lịch 05 ngày (01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch);
 - 10.1.3. Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
 - 10.1.4. Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
 - 10.1.5. Ngày Quốc khánh 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
 - 10.1.6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
- 10.2. Nhân viên là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ theo quy định tại Điều 10.1 nêu trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
- 10.3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại Điều 10.1 và Điều 10.2 nêu trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì Nhân viên được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 11. Nghỉ hằng năm

- 11.1. Nhân viên làm việc đủ 12 tháng cho Công ty thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo HĐLĐ như sau:
 - 11.1.1. 12 ngày làm việc đối với Nhân viên làm công việc trong điều kiện bình thường;
 - 11.1.2. 14 ngày làm việc đối với Nhân viên là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 - 11.1.3. 16 ngày làm việc đối với người Nhân viên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

(Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

11.2. Nhân viên làm việc cho Công ty cứ đủ 05 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm của Nhân viên theo quy định tại Điều 11.1 sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

11.3. Nhân viên làm việc chưa đủ 12 tháng cho Công ty thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc và được tính như sau: lấy số ngày nghỉ phép năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ phép năm.

Trường hợp Nhân viên làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động) của Nhân viên chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

11.4. Thời gian được coi là thời gian làm việc của Nhân viên trong năm để tính số ngày nghỉ hằng năm:

11.4.1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà Nhân viên tiếp tục làm việc cho Công ty.

11.4.2. Thời gian thử việc nếu Nhân viên tiếp tục làm việc cho Công ty sau khi hết thời gian thử việc.

11.4.3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động.

11.4.4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được Công ty đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

11.4.5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

11.4.6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

11.4.7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

11.4.8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, các tổ chức khác (Đảng, Đoàn thanh niên) mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

11.4.9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của Nhân viên.

11.4.10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

- 11.5. Ngày nghỉ phép năm được tính theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 hàng năm. Nhân viên được yêu cầu nghỉ hết phép năm của mình trước khi kết thúc năm dương lịch. Trường hợp do yêu cầu công việc Nhân viên không sử dụng hết ngày phép năm thì được chuyển các ngày phép của năm cũ sang hết tháng Ba của năm tiếp theo hoặc thời hạn khác dài hơn tùy theo sự sắp xếp của Công ty và sẽ được thông báo cho Nhân viên trước khi áp dụng. Nếu trong thời hạn nêu trên mà Nhân viên không nghỉ hết số ngày phép được chuyển, sẽ không được bảo lưu những ngày phép đó và không được thanh toán bằng tiền.
- 11.6. Nhân viên không được nghỉ phép năm trong thời gian thử việc, học việc hoặc sau khi nộp đơn xin thôi việc nhưng chưa hoàn tất bàn giao công việc cho người thay thế.
- 11.7. Trong trường hợp cần thiết, Nhân viên có thể ứng trước tối đa 03 (ba) ngày phép trong một năm, nhưng với điều kiện tổng số ngày phép đã nghỉ và số ngày phép ứng trước một năm không được vượt quá số ngày phép được hưởng trong năm đó.
- 11.8. Thủ tục nghỉ phép được quy định như sau:
- 11.8.1. Nhân viên khi nghỉ phép phải thông báo trước cho người quản lý trực tiếp theo nguyên tắc thời gian báo trước gấp đôi thời gian nghỉ phép.
- 11.8.2. Tất cả các yêu cầu nghỉ phép phải được sự chấp thuận của người có thẩm quyền trước khi nghỉ.
- 11.9. Trưởng đơn vị chủ động sắp xếp và giải quyết ngày nghỉ hàng năm cho nhân viên tránh trường hợp nhân viên dồn phép để nghỉ cùng một lúc hoặc nghỉ vào thời điểm cuối năm gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- 11.10. Những trường hợp sau đây được thanh toán bằng tiền cho những ngày phép chưa sử dụng hết trong năm (mỗi ngày phép còn lại tương đương mức lương một ngày lương):
- 11.10.1. Nhân viên thôi việc;
- 11.10.2. Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ có sự chấp thuận của Người đại diện pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện pháp luật Công ty ủy quyền;
- 11.10.3. Hết hạn HĐLĐ;
- 11.10.4. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định;
- 11.10.5. Bị mất việc làm hoặc bị sa thải;
- 11.10.6. Nghỉ hưu hoặc chết;
- 11.10.7. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Người đại diện pháp luật của Công ty.
- 11.11. Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ quy định lịch nghỉ hàng năm cho Nhân viên sau khi tham khảo ý kiến của Nhân viên và thông báo trước cho Nhân viên.

Điều 12. Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

- 12.1 Nghỉ tang gia: Nhân viên được phép nghỉ 03 (ba) ngày hưởng nguyên lương cho việc tang trong gia đình nếu cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi qua đời. Trong trường hợp này, Nhân viên phải thông báo cho Người quản lý trực tiếp biết và điền vào mẫu xin nghỉ phép ngay sau khi quay lại Công ty làm việc.
- 12.2 Nghỉ hôn nhân: Nhân viên được phép nghỉ ba (03) ngày hưởng nguyên lương cho việc hôn nhân của bản thân hay một (01) ngày hưởng nguyên lương cho việc hôn nhân của con đẻ, con nuôi. Trong trường hợp này, Nhân viên phải điền vào mẫu xin nghỉ phép gửi cho Người quản lý trực tiếp ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi nghỉ phép.

Điều 13. Nghỉ việc riêng không hưởng lương

- 13.1 Nhân viên có thể thỏa thuận với Công ty nghỉ không hưởng lương để giải quyết việc riêng của cá nhân.
- 13.2 Nhân viên được nghỉ không hưởng lương 01 (một) ngày và phải thông báo với Công ty khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
- 13.3 Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương phải được sự phê duyệt của người có thẩm quyền theo Quy định của Công ty trong từng thời kỳ. Các trường hợp ngoại lệ phải được sự chấp thuận của Người đại diện pháp luật Công ty và được xem xét giải quyết phù hợp với Quy định của Công ty.

Điều 14. Nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội

- 14.1 Điều kiện hưởng chế độ ốm đau: đã được ký HDLĐ.
- 14.2 Các trường hợp được hưởng chế độ ốm đau:
- 14.2.1 Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
- 14.2.2 Nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
- 14.2.3 Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong hai trường hợp tại Điều 14.2.1 và 14.2.2 nêu trên.
- 14.3 Các trường hợp không được giải quyết chế độ ốm đau:
- 14.3.1 Bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy;
- 14.3.2 Nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- 14.3.3 Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của

pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

14.4 Thời gian hưởng chế độ ốm đau

14.4.1 Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

- a. Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;
- b. 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
- c. 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

14.4.2 Nhân viên mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

- a. Tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
- b. Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

14.5 Nhân viên được nghỉ để chăm sóc con ốm đau như sau

14.5.1 Tối đa là 20 ngày làm việc trong một năm nếu con dưới 03 tuổi;

14.5.2 Tối đa là 15 ngày làm việc trong một năm nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

14.5.3 Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

14.6 Mức hưởng chế độ ốm đau

14.6.1 Nhân viên nghỉ ốm đau trong điều kiện làm việc bình thường hoặc mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành nhưng không quá 180 ngày hoặc nghỉ chăm sóc con ốm đau thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

14.6.2 Nhân viên mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành hưởng tiếp chế độ ốm đau, mức hưởng được quy định như sau:

- a. Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;
- b. Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 đến dưới 30 năm;
- c. Bằng 50% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

14.7 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

14.7.1 Nhân viên sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức,

phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

14.7.2 Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

14.8 Nhân viên phải thông báo cho Người quản lý trực tiếp trước khi ngày làm việc bắt đầu về trường hợp bản thân nghỉ ốm hay chăm sóc con ốm. Trong trường hợp đặc biệt, chậm nhất là 04 giờ sau khi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trở lại làm việc, Nhân viên có trách nhiệm thông báo cho Người quản lý trực tiếp. Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc, Nhân viên phải điền vào mẫu xin nghỉ phép, chuyển cho Người quản lý trực tiếp cùng với những chứng từ y tế xác nhận theo yêu cầu của Công ty.

Điều 15. Một số quy định đối với Nhân viên nữ và hưởng chế độ thai sản

15.1 Điều kiện hưởng chế độ thai sản

15.1.1 Nhân viên được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Nhân viên nữ mang thai;
- b. Nhân viên nữ sinh con;
- c. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
- d. Nhân viên nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
- e. Nhân viên nữ đặt vòng tránh thai, Nhân viên thực hiện các biện pháp triệt sản;
- f. Nhân viên nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

15.1.2 Nhân viên nêu tại Điểm b, c, d Điều 15.1.1 phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

15.1.3 Nhân viên nữ nêu tại Điểm b Điều 15.1.1 đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

15.2 Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

15.2.1 Trong thời gian mang thai, Nhân viên nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

15.2.2 Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

15.3 Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu

15.3.1 Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì Nhân viên nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tối đa 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13

tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

15.3.2 Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

15.4 Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

15.4.1 Nhân viên nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

- a. 06 tháng trước và sau khi sinh con.
- b. Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc theo quy định thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày.
- c. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

15.4.2 Nhân viên nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- a. 05 ngày làm việc;
- b. 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
- c. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
- d. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 15.4.2 này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

15.4.3 Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết; nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại Điều 15.4.1; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

15.4.4 Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

15.4.5 Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần (trừ trường hợp nghỉ theo Điều 15.4.2).

15.5 Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Nhân viên nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

15.6 Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

15.6.1 Khi đặt vòng tránh thai Nhân viên nữ được nghỉ việc 07 ngày.

15.6.2 Khi thực hiện biện pháp triệt sản Nhân viên được nghỉ việc 15 ngày.

15.6.3 Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tính cả ngày nghỉ lễ,

nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

15.7 Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

15.7.1 Nhân viên nữ sinh con hoặc Nhân viên nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

15.7.2 Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở cho mỗi con.

15.8 Mức hưởng chế độ thai sản

15.8.1 Nhân viên hưởng chế độ thai sản theo quy định thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

15.8.2 Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này Công ty và Nhân viên không phải đóng bảo hiểm xã hội.

15.9 Nhân viên nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

15.9.1 Nhân viên nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;
- b. Phải báo trước và được Công ty đồng ý; và
- c. Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của Nhân viên.

15.9.2 Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, Nhân viên nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định.

15.10 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

15.10.1 Nhân viên nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày nếu sinh đôi trở lên, tối đa 07 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật và tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

15.10.2 Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với từng trường hợp cụ thể do Công ty và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

15.10.3 Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

15.10.4 Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

CHƯƠNG III. TRẬT TỰ DOANH NGHIỆP VÀ TÁC PHONG LÀM VIỆC

Điều 16. Trách nhiệm ngăn ngừa hối lộ, chống phân biệt đối xử và thái độ của nhân viên trong công việc

- 16.1. Nhân viên không được phép đòi hỏi, nhận, thực hiện, chi trả, biếu tặng bất cứ quà cáp dưới bất cứ hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đối với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp.
- 16.2. Nhân viên không được có hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử với đồng nghiệp/ khách hàng/ đối tác về các vấn đề tàn tật, chủng tộc, màu da, niềm tin tôn giáo, giới tính, tuổi, nguồn gốc quốc tịch, tình trạng công dân, tình trạng hôn nhân hoặc khuynh hướng tình dục.
- 16.3. Thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm trong công việc:
 - 16.3.1. Nhân viên phải tuyệt đối cẩn trọng khi làm việc; không để xảy ra nhầm lẫn, sơ suất, rủi ro trong công việc.
 - 16.3.2. Nhân viên phải có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phòng tránh các nhầm lẫn, sai sót, rủi ro trong công việc.
 - 16.3.3. Nhân viên phải kịp thời cảnh báo, xử lý những dấu hiệu, vấn đề bất thường trong hoạt động của Công ty thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
 - 16.3.4. Nhân viên phải chịu trách nhiệm về việc nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình hoặc tại đơn vị mình phụ trách.
 - 16.3.5. Cấp trên phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết quả làm việc của Nhân viên.

Điều 17. Tác phong, trang phục và thái độ của Nhân viên khi làm việc

- 17.1 Nhân viên phải có mặt tại nơi làm việc theo lịch làm việc đã định, tuân thủ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định.
- 17.2 Nhân viên không đến nơi làm việc, đến trễ với bất cứ lý do nào phải thông báo cho Người quản lý trực tiếp biết. Việc thông báo cần phải được thực hiện trước khi vắng mặt trừ trường hợp đặc biệt do Công ty quy định.
- 17.3 Nhân viên phải trung thực trong công việc, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.
- 17.4 Để đảm bảo an toàn lao động và tùy theo tính chất công việc, Nhân viên phải mặc đồng phục/ trang phục theo đúng quy định của Công ty; Nhân viên nữ nếu mặc đầm, váy, phải sử dụng loại dài quá gối và màu sắc trang nhã, lịch sự.
Nhân viên phải đi giày hoặc dép có quai hậu; không mặc quần jean khi làm việc trong và ngoài Công ty. Nhân viên mặc trang phục tự do nhưng phải lịch sự và trang nhã.
- 17.5 Nhân viên không được phép xăm trổ, nhuộm tóc màu hoặc tạo ký tự trên tóc, để tóc quá dài (trừ trường hợp bệnh lý); Nhân viên nam không để tóc dài quá tai, đeo khuyên tai; Nhân viên nữ phải để tóc gọn gàng.

- 17.6 Nhân viên lao động phổ thông và chuyên môn trực tiếp sản xuất không được sử dụng điện thoại di động trong giờ làm việc, trừ trường hợp có sự chấp thuận của Công ty.
- 17.7 Nhân viên không nói tục; không nói lớn tiếng; không gây ồn ào, mất trật tự nơi làm việc.
- 17.8 Nhân viên không được có hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp kích động, xúi giục người khác dẫn đến chia rẽ nội bộ, đồng nghiệp.
- 17.9 Nhân viên phải có tác phong làm việc tốt, ân cần hòa nhã với khách hàng và bạn đồng nghiệp trong Công ty.
- 17.10 Khi có công việc của Công ty hoặc việc riêng cần rời công ty/nơi làm việc trong giờ làm việc, Nhân viên phải thông báo cho người quản lý trực tiếp của mình.
- 17.11 Nhân viên không sử dụng giờ làm việc của Công ty để làm việc riêng; mua hàng trực tuyến – online; giải trí qua mạng - internet, tạp chí; không sử dụng giờ làm việc của Công ty tại các địa điểm không nằm trong kế hoạch làm việc trong trường hợp đi công tác bên ngoài.
- 17.12 Nhân viên làm việc ngoài giờ phải có sự đồng ý bằng văn bản của người quản lý trực tiếp hoặc cấp trên.
- 17.13 Nhân viên phải bảo quản các công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, phương tiện được giao quản lý hoặc sử dụng; chịu trách nhiệm khắc phục các thiệt hại do sai sót cá nhân trong công tác quản lý hoặc sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, phương tiện của công ty.
- 17.14 Nhân viên không được sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc của Công ty phục vụ cho công việc riêng; không được giao công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, phương tiện cho Nhân viên khác quản lý hoặc sử dụng mà không có sự đồng ý của người quản lý trực tiếp.
- 17.15 Nhân viên không được phép quay phim, chụp ảnh tại Công ty, hoặc đưa người ngoài vào Công ty trừ các trường hợp được Công ty cho phép.
- 17.16 Nhân viên phải tuân thủ các quy định về an ninh, bảo mật của Công ty. Nhân viên cam kết không có bất kỳ hành vi nào có thể gây bất lợi, rủi ro, thiệt hại cho Công ty kể cả những hành động, hành vi liên quan đến thông tin bảo mật, các thông tin của khách hàng và dự án.
- 17.17 Trường hợp Nhân viên giao kết HĐLĐ với người sử dụng lao động khác phải thông báo bằng văn bản gửi đến Phòng Nhân sự Công ty.
- 17.18 Nhân viên phải tuân thủ hệ thống đánh giá nhân viên của Công ty, theo đó Nhân viên sẽ được đánh giá thành tích cá nhân dựa trên hiệu quả công việc, cũng như thái độ, hành vi đối với công việc được giao.

- 17.19 Nhân viên phải tuân thủ các chính sách đào tạo và phát triển của Công ty và thực hiện theo các cam kết đào tạo.
- 17.20 Nhân viên không được giả mạo hoặc sử dụng chữ ký, chứng từ, con dấu của Công ty để trục lợi cho bản thân hoặc vì mục đích cá nhân hoặc vì mục đích bất hợp pháp khác.
- 17.21 Nhân viên phải tôn trọng các giá trị đạo đức xã hội và quy định pháp luật hiện hành về chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, cụ thể:
- 17.21.1 Nhân viên đang có vợ hoặc đang có chồng không được phép chung sống như vợ chồng với người khác.
- 17.21.2 Nhân viên chưa có vợ hoặc chưa có chồng không được phép kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
- 17.22 Nhân viên không được phép hút thuốc lá và mua bán thuốc lá tại các khu vực không cho phép hút thuốc lá nếu vi phạm sẽ áp dụng hình thức xử lý theo Nội quy này

Điều 18. Chấp hành quy định, quyết định của Công ty

- 18.1 Nhân viên phải thực hiện công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao, đúng kế hoạch và yêu cầu của cấp trên, tránh sai sót hay lặp lại sai sót trong công việc.
- 18.2 Nhân viên phải tuân thủ việc đo nồng độ cồn và để xe đúng quy định khi đến Công ty làm việc.
- 18.3 Nhân viên dù ở bất kỳ vị trí, cương vị, chức danh nào đều phải chấp hành, tuân thủ đúng, đầy đủ các Chính sách, Nội quy, Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn, Quyết định, Chỉ thị, Công văn, Sổ tay, Thông báo và các văn khác của Công ty (sau đây gọi chung là văn bản) đã được cấp có thẩm quyền của Công ty ban hành trong từng thời kỳ.
- 18.4 Nhân viên phải tuân thủ, chấp hành sự điều động công việc, công tác theo đúng chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác và nội dung công việc đã phân công; phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên trong lĩnh vực công việc được phân công (cấp dưới chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Nhân viên ở từng bộ phận tuân theo sự phân công của người quản lý trực tiếp bộ phận đó).
- Nếu thấy sự phân công về công việc chưa hợp lý, chưa đúng theo ý kiến đề xuất của mình thì Nhân viên vẫn phải tuân theo sự phân công của người quản lý trực tiếp, sau đó mới phản ánh lên cấp trên của người quản lý trực tiếp để có sự điều chỉnh hợp lý. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về các quyết định của cá nhân theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
- 18.5 Nếu việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên có nguy cơ gây tai nạn lao động, hư hỏng tài sản của Công ty, của Nhà nước và của công dân khác hoặc các mệnh lệnh này trái các quy định của pháp luật thì Nhân viên có quyền từ chối không chấp hành mệnh lệnh này của cấp trên. Trong trường hợp này, Nhân viên không phải

chịu xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

Điều 19. Giao tiếp với khách

- 19.1 Khách đến làm việc với Công ty hoặc với Nhân viên trong Công ty, Đội bảo vệ ghi nhận thông tin và chuyển tiếp đến Bộ phận lễ tân để phối hợp các phòng ban liên quan tiếp đón.
- 19.2 Khách của bộ phận nào thì bộ phận đó sẽ cử đại diện tiếp khách tại phòng họp của Công ty hoặc tại khu vực lễ tân.
- 19.3 Không được để khách chờ lâu tại khu vực lễ tân. Các phòng ban liên quan sau khi nhận được thông tin từ Bộ phận lễ tân/bảo vệ phải sắp xếp nhân sự tiếp khách trong thời gian không quá 5 phút tính từ thời điểm nhận được thông tin.
- 19.4 Khách vào nơi làm việc của Nhân viên phải có sự đồng ý của Trưởng đơn vị và có sự dẫn dắt của Nhân viên.
- 19.5 Phòng ban hoặc Nhân viên phải bảo đảm khách đến liên hệ tuân thủ theo các quy định về an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh của Công ty cũng như quy định của tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp nơi Công ty đặt trụ sở, nhà máy.

Điều 20. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Công ty

- 20.1 Công ty có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp sau đây:
 - 20.1.1. Nhân viên thường xuyên không hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao theo HĐLĐ. Cơ sở để đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc căn cứ vào Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Công ty;
 - 20.1.2. Nhân viên bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của Nhân viên bình phục thì Công ty xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ;
 - 20.1.3. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà Công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
 - 20.1.4. Nhân viên không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động;
 - 20.1.5. Nhân viên đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 - 20.1.6. Nhân viên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
 - 20.1.7. Nhân viên cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết HĐLĐ làm ảnh

- hưởng đến việc tuyển dụng người lao động;
- 20.2 Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo Điều 20.1 (trừ các trường hợp nêu tại Điều 20.3), Công ty phải báo cho Nhân viên biết trước:
- 20.2.1. Ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn;
- 20.2.2. Ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
- 20.2.3. Ít nhất 03 ngày làm việc đối với HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và trường hợp quy định tại Điều 20.1.2.
- 20.3 Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo Điều 20.1.4 và 20.1.6 thì Công ty không phải báo trước cho Nhân viên.

CHƯƠNG IV. PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ

Điều 21. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

- 21.1. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Hành vi đó có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đối quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.
- 21.2. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm:
- 21.2.1. Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục;
- 21.2.2. Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục;
- 21.2.3. Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử.
- 21.3. Trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc:
- 21.3.1. Công ty nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
- 21.3.2. Thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
- 21.3.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho Nhân viên.
- 21.3.4. Khi xuất hiện khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc,

Công ty cam kết kịp thời ngăn chặn, xử lý và có biện pháp bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, bị tố cáo.

21.4. Trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhân viên trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc:

21.4.1. Thực hiện nghiêm các quy định của Công ty và pháp luật về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

21.4.2. Tham gia xây dựng môi trường làm việc không có quấy rối tình dục.

21.4.3. Ngăn cản, tố cáo hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

21.4.4. Cấp trên không được đe dọa, gợi ý, hoặc ngụ ý rằng nếu Nhân viên từ chối các yêu cầu tình dục sẽ ảnh hưởng xấu đến việc làm, đánh giá, lương thưởng, thăng tiến, các nhiệm vụ được giao, hoặc bất kỳ điều kiện hoặc lợi ích việc làm nào khác của Nhân viên. Cấp trên cũng không được gợi ý hoặc ngụ ý rằng nếu Nhân viên chấp nhận các yêu cầu tình dục sẽ ảnh hưởng tốt đến điều kiện làm việc của Nhân viên.

21.4.5. Nhân viên không được tham gia vào các định hướng tình dục không được mong muốn hoặc các hành vi chống đối khác có mục đích hoặc tác dụng gây trở ngại việc thực hiện công việc của Nhân viên khác hoặc tạo ra một môi trường làm việc đe dọa, thù địch hoặc xúc phạm.

21.4.6. Nhân viên cũng không được vi phạm những quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc đối với khách hàng, nhà tư vấn, công nhân làm việc công khoán, nhà cung cấp, đại lý, hoặc những người khác mà Nhân viên đang có mối quan hệ trong quá trình thực hiện công việc mà Công ty giao và Nhân viên sẽ được bảo vệ khỏi những hành vi này của những người khác.

21.5. Trách nhiệm, nghĩa vụ của Công đoàn cơ sở và tổ chức khác đại diện của Nhân viên tại Công ty (nếu có) trong phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc:

21.5.1. Tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

21.5.2. Cung cấp thông tin, tư vấn và đại diện cho Nhân viên bị quấy rối tình dục, Nhân viên đang bị khiếu nại, bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục.

21.5.3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Điều 22. Trình tự và thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

22.1. Nhân viên nào cho rằng mình bị quấy rối tình dục nên báo cáo về hành vi đó ngay lập tức cho Người quản lý trực tiếp hoặc Phòng Nhân sự trong trường hợp Người quản lý trực tiếp là đối tượng bị cáo buộc.

- 22.2. Mọi khiếu nại sẽ nhanh chóng được điều tra, và việc tồn tại hay nội dung khiếu nại sẽ chỉ được tiết lộ trong chừng mực cần thiết để tiến hành việc điều tra nhanh chóng và cẩn thận hoặc cần thiết những biện pháp xử lý thích hợp. Trong mọi trường hợp sẽ được thông báo về các phát hiện và kết quả của vấn đề khi kết thúc điều tra. Bên cạnh đó, Công ty đảm bảo rằng sẽ không có sự ép buộc, sự trả thù, đe dọa hoặc quấy rối đối với Nhân viên đã khiếu nại hoặc làm nhân chứng vì quyền lợi của Nhân viên khác.
- 22.3. Nhân viên bị kết luận có hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối Nhân viên khác sẽ bị xử lý kỷ luật theo hình thức thích hợp của Nội quy này và pháp luật lao động. Nhân viên bị kết luận có hành vi trả thù, ép buộc, đe dọa, hoặc quấy rối Nhân viên khác vì khiếu nại hoặc làm nhân chứng sẽ bị xử lý kỷ luật theo hình thức thích hợp của Nội quy này và pháp luật lao động.

Điều 23. Bồi thường thiệt hại và các biện pháp khắc phục hậu quả

- 23.1. Nhân viên bị quấy rối tình dục có quyền yêu cầu người thực hiện hành vi quấy rối tình dục bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.
- 23.2. Trường hợp Nhân viên đã có tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, mà Công ty không kịp thời tiến hành ngăn chặn, xử lý, khiến Nhân viên lại bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc, thì Nhân viên đó có quyền yêu cầu Công ty bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.
- 23.3. Trường hợp khách hàng hay nhà thầu bị khiếu nại/tố cáo có hành vi quấy rối tình dục nhân viên và khiếu nại/tố cáo đó được xác định là đúng sự thật, thì công ty sẽ chấm dứt hợp đồng, tạm ngừng dịch vụ hoặc hợp tác trong sản xuất, kinh doanh. Nhân viên bị quấy rối tình dục có quyền yêu cầu khách hàng hay nhà thầu bị khiếu nại/tố cáo có hành vi quấy rối tình dục bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

CHƯƠNG V. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 24. Trách nhiệm của Công ty

- 24.1 Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, xây dựng các quy trình, quy định bảo đảm an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động cho Nhân viên.
- 24.2 Tạo điều kiện cho Nhân viên tham gia các khóa huấn luyện an toàn, phòng cháy chữa cháy.
- 24.3 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho Nhân viên nhằm bảo đảm Nhân viên có đủ sức khỏe để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- 24.4 Tổ chức vệ sinh nhà xưởng, văn phòng đảm bảo môi trường làm việc cho nhân viên. Tuân thủ các kế hoạch khử trùng, khử khuẩn theo yêu cầu của cơ quan y tế địa phương (nếu có).
- 24.5 Tuân thủ các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 25. Nghĩa vụ của Nhân viên

- 25.1 Nhân viên phải tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cũng như các buổi hướng dẫn về các chính sách an ninh của Công ty (nếu có) để đảm bảo môi trường làm việc được an toàn và vệ sinh.
- 25.2 Nhân viên phải nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- 25.3 Nhân viên phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong công việc; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phát hiện và ngăn ngừa các vi phạm về quy định an toàn lao động và vệ sinh lao động của Công ty.
- 25.4 Nhân viên không được mang hung khí, chất dễ gây cháy nổ vào nơi làm việc. Trường hợp phát hiện nơi làm việc các thiết bị máy móc có nguy cơ gây tai nạn lao động, gây ra bệnh nghề nghiệp hay những mối nguy hiểm khác, phải thông báo kịp thời đến người có trách nhiệm để có biện pháp khắc phục.
- 25.5 Nhân viên không được sử dụng hoặc tàng trữ ma túy hay các chất kích thích khác trong khu vực làm việc của Công ty.
- 25.6 Nhân viên chỉ được hút thuốc tại khu vực có biển cho phép hút thuốc.
- 25.7 Khi có người hành hung Nhân viên tại nơi làm việc, Nhân viên phải nhanh chóng thông báo cho người có trách nhiệm giải quyết và/hoặc gọi bảo vệ đến can thiệp kịp thời.
- 25.8 Mỗi Nhân viên trước khi ra về phải tắt điện và tắt cả các máy móc thiết bị được giao sử dụng bởi Công ty. Nhân viên không tự ý câu móc điện hoặc di dời các thiết bị điện khi chưa được phân công.
- 25.9 Nhân viên phải chấp hành việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Công ty tổ chức để bảo đảm đủ sức khỏe làm việc.
- 25.10 Nhân viên có trách nhiệm sử dụng và bảo quản các phương tiện cá nhân, các thiết bị an toàn và thiết bị vệ sinh đã được Công ty trang bị và cung cấp. Nếu làm mất hoặc cố ý làm hư hỏng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- 25.11 Nhân viên phải giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng nơi làm việc của mình và khu vực sinh hoạt chung. Không được vẽ, viết lên tường hoặc khắc nhỏ, xả rác bừa bãi trong Công ty.
- 25.12 Nhân viên không được mang thức ăn, thức uống vào Công ty.
- 25.13 Nhân viên không được kinh doanh, mua bán trực tiếp hoặc gián tiếp các sản phẩm khác cho mục đích cá nhân trong Công ty hoặc sử dụng địa chỉ Công ty để thực hiện các giao dịch kinh doanh, mua bán không vì lợi ích công ty.

25.14 Nhân viên không sử dụng thông tin, địa chỉ Công ty cho các hoạt động cá nhân và không phục vụ cho công việc được giao.

25.15 Xử lý tình huống khi có sự cố cháy

Mọi Nhân viên phải tuân thủ những quy định sau về phòng cháy chữa cháy

25.15.1 Phát hiện hỏa hoạn (Bước 1)

Trong trường hợp phát hiện hỏa hoạn, KHÔNG HOẢNG HỐT và KHÔNG CHẬM TRỄ

25.15.2 Thông báo hỏa hoạn (Bước 2)

Ngay lập tức báo động bằng cách đập vỡ kính kích hoạt hệ thống báo hỏa hoạn thường đặt gần các vòi cứu hỏa; hoặc hô to “**Cháy, cháy, cháy**”.

25.15.3 Dập tắt hỏa hoạn (Bước 3)

- a. Dùng bình chữa lửa gần nhất và cố gắng dập tắt hoặc kiểm soát hỏa hoạn. Nhân viên chỉ nên cố gắng dập tắt hỏa hoạn trong trường hợp không bị nguy hiểm đến tính mạng.
- b. Nếu không thể kiểm soát hỏa hoạn, tránh ra một chỗ an toàn nhưng không quá xa để có thể hướng dẫn cho đội cứu hỏa vị trí của hỏa hoạn. Bình tĩnh và cố gắng giúp những ai đang bấn loạn vì cũng giống như hỏa hoạn, sự hoảng hốt sẽ lây lan rất nhanh.

25.15.4 Sơ tán (Bước 4)

- a. Khi nghe báo động, tất cả các Nhân viên phải sơ tán ngay lập tức.
- b. Cắt tất cả các tài liệu quan trọng vào nơi an toàn và cắt các nguồn điện bằng cách tắt công tắc của thiết bị. Dùng thang bộ gần nhất để thoát hiểm và tập trung tại điểm quy định.

25.15.5 Trưởng bộ phận có trách nhiệm giải thích cho tất cả các Nhân viên quy trình phòng cháy và chữa cháy. Nhân viên phải tham dự các buổi tập dợt phòng cháy chữa cháy định kỳ cùng đội cứu hỏa.

25.15.6 Trong trường hợp phát hỏa, Nhân viên phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của trưởng bộ phận, Trưởng phòng và những người có trách nhiệm.

CHƯƠNG VI. BẢO VỆ TÀI SẢN & BẢO VỆ BÍ MẬT KINH DOANH CÔNG TY

Điều 26. Bảo vệ tài sản

26.1. Nhân viên phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Công ty đã trang bị, nếu để hư hỏng hoặc mất mát thì sẽ bồi thường theo quy định của Nội quy này, theo các quy định trong chính sách của Công ty và/hoặc theo quy định của pháp luật lao động.

26.2. Nhân viên không được di chuyển hay mang các loại tài sản của Công ty ra ngoài hoặc tài sản từ bên ngoài vào Công ty nếu không có sự chấp thuận của Người có

thẩm quyền theo quy định của Công ty. Khi có yêu cầu mang tài sản của Công ty ra ngoài hoặc từ bên ngoài vào Công ty, Nhân viên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của Công ty.

Điều 27. Bảo mật thông tin

- 27.1. Mọi thông tin, dữ liệu, các thiết kế, các bản vẽ, hình ảnh, đồ họa, phần mềm, những thông tin hoặc sản phẩm khác mà Nhân viên làm ra và có được trong thời gian làm việc tại Công ty đều là tài sản của Công ty. Nhân viên không được phép lưu trữ, sao chụp hoặc sao chép những thông tin này và cam kết bảo mật, không tiết lộ, trao đổi cho bất cứ bên thứ ba nào khi chưa được sự cho phép của Công ty.
- 27.2. Nhân viên không được phép trao đổi thông tin lương của cá nhân và người khác cho những người không có trách nhiệm bên trong và ngoài Công ty khi chưa được sự cho phép của Công ty.
- 27.3. Tài liệu và các dữ liệu phải được lưu trữ an toàn và việc tiêu hủy tài liệu, dữ liệu phải thực hiện đúng theo quy định của Công ty và quy định có liên quan của pháp luật (nếu có). Không để rơi rớt hoặc phát tán các tài liệu lưu hành nội bộ, tài liệu bảo mật ra khỏi khu vực trách nhiệm của mình.

Điều 28. Giữ bí mật công nghệ kinh doanh

- 28.1. Nhân viên phải cam kết không tiết lộ (một cách rõ ràng hay ẩn ý) thông tin bảo mật trong quá trình làm việc tại Công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của Công ty.
- 28.2. Nhân viên được giao hoặc được quyền tiếp cận thông tin bảo mật phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích được Công ty giao phó và bảo vệ một cách cẩn trọng.
- 28.3. Nhân viên phải bảo quản, lưu trữ tài liệu, làm đúng thủ tục và quy định của Công ty khi sử dụng tài liệu, mang tài liệu ra khỏi Công ty, cung cấp tài liệu cho đơn vị hoặc cá nhân khác.
- 28.4. Nhân viên không trao đổi các thông tin của Công ty và về Công ty với báo chí khi chưa có sự đồng ý của Người đại diện pháp luật Công ty.

Điều 29. Quyền sở hữu trí tuệ

- 29.1. Trong thời gian hiệu lực của HĐLĐ, Nhân viên có thể tạo ra hoặc sáng tạo ra, cải tiến, đưa ra ý tưởng, chương trình máy tính, tác phẩm có quyền tác giả, bản thiết kế, bản vẽ, sáng chế, giải pháp hữu ích và những loại khác (i) xuất phát từ hoặc trong phạm vi quan hệ lao động của Nhân viên với hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; hoặc (ii) được tạo ra do sử dụng toàn bộ hay một phần thời gian hoặc nguồn lực của Công ty và tất cả Sản phẩm trí tuệ là những sản phẩm làm thuê do Nhân viên tạo ra cho Công ty theo các Điều khoản của quan hệ HĐLĐ với Công ty (“Sản phẩm trí tuệ”).

Nhân viên chấp thuận từ bỏ và miễn thực hiện quyền sở hữu và lợi ích có trong hoặc liên quan đến tất cả Sản phẩm trí tuệ. Các Sản phẩm trí tuệ này thuộc quyền sở hữu của Công ty và sẽ được khai thác, bảo vệ theo quy định của Công ty.

29.2. Khi được Công ty yêu cầu, Nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo quyền sở hữu của Công ty đối với các Sản phẩm trí tuệ.

CHƯƠNG VII. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TẠM THỜI CHUYỂN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC KHÁC SO VỚI HDLĐ

Điều 30. Những trường hợp Công ty chuyển Nhân viên làm công việc khác so với HDLĐ và trình tự thực hiện

30.1. Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty được quyền tạm thời chuyển Nhân viên làm công việc khác so với HDLĐ đã ký trong một số trường hợp: khi Công ty gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm; khi Công ty phải áp dụng biện pháp ngăn ngừa; khi Công ty phải khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khi Công ty gặp sự cố điện, nước; khi Công ty gặp phải tình huống khó khăn hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh như sự cố sản xuất, tăng/giảm đơn hàng, cân đối nguồn lực, sắp xếp lại quy trình hoạt động nhà máy hoặc đơn vị.

30.2. Thời gian Công ty tạm thời chuyển Nhân viên làm công việc khác so với HDLĐ không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển Nhân viên làm công việc khác so với HDLĐ quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì Công ty thỏa thuận với Nhân viên bằng văn bản.

30.3. Khi chuyển Nhân viên làm công việc khác so với HDLĐ, Công ty sẽ thông báo cho Nhân viên biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Thông báo có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức như: trao đổi trực tiếp, thư điện tử - email, văn bản, điện thoại; riêng trường hợp điều chuyển có thời gian làm việc quá 60 ngày cộng dồn trong 01 năm được thực hiện thông qua hình thức văn bản.

30.4. Khi chuyển Nhân viên làm công việc khác so với HDLĐ theo quy định tại Điều 30 này, Công ty phải thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của Nhân viên.

Điều 31. Chi trả lương khi Nhân viên làm công việc khác so HDLĐ

31.1. Nhân viên chuyển sang làm công việc khác so với HDLĐ được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ

thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

- 31.2. Trường hợp Nhân viên không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với HĐLĐ quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì Công ty sẽ trả lương ngừng việc theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG VIII. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

MỤC I. VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 32. Giải thích từ ngữ liên quan đến kỷ luật lao động

32.1. **Kỷ luật lao động** là việc chấp hành:

32.1.1. Những quy định có trong Nội quy này;

32.1.2. HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể, quy định của pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến quan hệ lao động.

32.1.3. Các Chính sách, Nội quy, Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn, Quyết định, Chỉ thị, Công văn, Sổ tay, Thông báo và các văn khác của Công ty (gọi chung là văn bản) đã được cấp có thẩm quyền của Công ty ban hành trong từng thời kỳ và không trái với quy định của pháp luật.

32.2. **Vi phạm kỷ luật lao động** là việc Nhân viên vi phạm hoặc không chấp hành, không tuân thủ đúng và đầy đủ kỷ luật lao động nêu tại Điều 32.1 Nội quy này. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động được quy định chi tiết tại các Điều 33, 43, 44, 45 Nội quy này.

32.3. **Lỗi của Nhân viên vi phạm kỷ luật** là trạng thái tâm lý, nhận thức của Nhân viên về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra. Lỗi của Nhân viên vi phạm kỷ luật biểu hiện dưới các dạng sau:

32.3.1 **Lỗi cố ý** là trường hợp Nhân viên nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi vi phạm kỷ luật lao động, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra.

32.3.2 **Lỗi vô ý** là trường hợp Nhân viên tuy thấy trước hành vi của mình là hành vi vi phạm kỷ luật lao động và có thể gây ra hậu quả xấu, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được; hoặc Nhân viên không thấy trước hành vi của mình là hành vi vi phạm kỷ luật lao động và có thể gây ra hậu quả xấu, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó (ví dụ như hành vi vi phạm do nhầm lẫn, sơ suất, cẩu thả).

32.4. **Tái phạm** là việc Nhân viên đã bị xử lý vi phạm kỷ luật (trừ hình thức sa thải), chưa

- được xóa kỷ luật lao động nhưng lại vi phạm cùng hành vi mà trước đó đã vi phạm.
- 32.5. **Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật** là thời hạn theo quy định tại Nội quy này mà khi hết thời hạn đó thì người vi phạm không bị xử lý vi phạm kỷ luật.
- 32.6. **Vi phạm do phòng vệ chính đáng** là trường hợp để bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân Nhân viên, của người khác hoặc của Công ty mà Nhân viên buộc phải vi phạm kỷ luật lao động một cách cần thiết để bảo vệ các lợi ích nói trên.
- 32.7. **Vi phạm trong tình thế cấp thiết** là trường hợp vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Công ty, lợi ích chính đáng của bản thân hoặc của người khác mà Nhân viên không có sự lựa chọn nào khác là phải có hành vi vi phạm kỷ luật lao động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.
- 32.8. **Vi phạm do bất khả kháng** là trường hợp vi phạm xuất phát từ một nguyên nhân khách quan không thể lường trước được, nằm ngoài khả năng kiểm soát, xử lý của bản thân Nhân viên và không thể khắc phục được mặc dù đã nỗ lực hết sức, áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
- 32.9. **Có nhiều hành vi vi phạm liên tiếp** được hiểu là Nhân viên có hành vi vi phạm và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất 03 (ba) lần trong một tháng, và vi phạm tiếp lần thứ 04 trong vòng 02 tháng tiếp theo kể từ lần vi phạm lần thứ 03, mà sau đó vẫn không khắc phục.
- 32.10. **Vi phạm nhiều lần** là trường hợp Nhân viên thực hiện hành vi vi phạm mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.
- 32.11. **Vi phạm có tổ chức** là trường hợp Nhân viên câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm.
- 32.12. **Thiệt hại vật chất** là những thiệt hại do hành vi vi phạm kỷ luật lao động của Nhân viên gây ra làm thất thoát, tổn thất hoặc gia tăng chi phí cho Công ty.
- 32.13. **Thiệt hại phi vật chất** là những thiệt hại, tổn thất do hành vi vi phạm kỷ luật lao động của Nhân viên gây ra mà không đo lường được bằng vật chất, nhưng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ của Công ty (như công việc bị chậm tiến độ, hoạt động bị gián đoạn), hoặc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Công ty.
- 32.14. **Thiệt hại nghiêm trọng** là thiệt hại về vật chất với giá trị lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi Nhân viên làm việc hay làm cho Công ty gánh chịu các biện pháp xử lý hình sự, hoặc xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật Việt Nam từ trên mức 5.000.000đ (năm triệu đồng), hoặc gây thiệt hại về uy tín, hình ảnh, hoạt động của Công ty: phát sinh khiếu nại, tố cáo, bị khởi kiện hoặc các hình thức khác dẫn đến uy tín, hình ảnh, hoạt động bị ảnh hưởng (như bị đăng báo, đưa tin trên phương

tiện thông tin đại chúng).

Điều 33. Hành vi vi phạm kỷ luật lao động

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động theo Nội quy này bao gồm:

- 33.1. Các hành vi vi phạm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi quy định từ Điều 6 đến Điều 15 Chương II Nội quy này.
- 33.2. Các hành vi vi phạm về trật tự doanh nghiệp và tác phong làm việc quy định từ Điều 16 đến Điều 20 Chương III Nội quy này.
- 33.3. Các hành vi vi phạm về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc quy định tại Điều 21 đến Điều 23 chương IV Nội quy này.
- 33.4. Các hành vi vi phạm về an toàn lao động và vệ sinh lao động quy định tại Điều 24 và Điều 25 Chương V Nội quy này.
- 33.5. Các hành vi vi phạm về bảo vệ tài sản và bảo vệ bí mật trong kinh doanh quy định từ Điều 26 đến Điều 29 Chương VI Nội quy này.
- 33.6. Các hành vi vi phạm về trường hợp được tạm thời chuyển Nhân viên làm việc khác so với HĐLĐ, quy định tại Điều 30 và Điều 31 Chương VII Nội quy này.
- 33.7. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động quy định tại các Điều 43, 44 và 45 Nội quy này.

Điều 34. Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

- 34.1. Chỉ xử lý kỷ luật lao động đối những Nhân viên có hành vi vi phạm theo quy định tại Nội quy này và quy định của pháp luật.
- 34.2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm kỷ luật lao động của Nhân viên, Công ty có quyền áp dụng các hình thức kỷ luật theo quy định tại Nội quy này và các quy định của pháp luật.
- 34.3. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Khi một Nhân viên đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
- 34.4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với Nhân viên đang trong thời gian sau đây:
 - 34.4.1. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của Công ty;
 - 34.4.2. Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 - 34.4.3. Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Công ty, hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- 34.4.4. Nhân viên nữ có thai; Nhân viên nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
- 34.5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
- 34.6. Công ty phải chứng minh được lỗi của Nhân viên;
- 34.7. Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà Nhân viên đang bị xử lý kỷ luật là thành viên.
- 34.8. Nhân viên bị xem xét xử lý kỷ luật phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa.
- 34.9. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
- 34.10. Cấm mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của Nhân viên dưới bất kỳ hình thức nào khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
- 34.11. Không dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
- 34.12. Không xử lý kỷ luật lao động đối với Nhân viên có hành vi vi phạm không được quy định trong Nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong HĐLĐ đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.
- 34.13. Đối với những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Công ty thì Nhân viên sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nội quy này khi hành vi vi phạm dẫn đến hoặc có khả năng (nếu không được khắc phục kịp thời) gây thiệt hại về vật chất hoặc ảnh hưởng đến hoạt động, hình ảnh, uy tín của Công ty và chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật.
- 34.14. Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Điều 35. Những trường hợp không phải chịu xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Nhân viên không phải chịu xử lý vi phạm kỷ luật trong các trường hợp sau:

- 35.1. Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công đúng theo trình tự quy định của pháp luật lao động.
- 35.2. Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động trong các trường hợp: vi phạm do phòng vệ chính đáng, vi phạm trong tình thế cấp thiết, vi phạm do bất khả kháng được nêu tại các Điều 32.6, 32.7 và 32.8 hoặc các trường hợp vi phạm do có nguyên nhân chính đáng được nêu tại Điều 18.5 Nội quy này.
- Tuy nhiên, nếu Nhân viên vi phạm gây thiệt hại vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì vẫn bị xem xét xử lý kỷ luật theo các quy định tại Nội quy này.
- 35.3. Nhân viên vi phạm kỷ luật trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác

làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không xử lý kỷ luật nhưng phải chấp hành yêu cầu khám, chữa bệnh và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Nhân viên vi phạm kỷ luật do say rượu hoặc dùng các chất kích thích khác thì vẫn bị xem xét để xử lý vi phạm kỷ luật theo quy định tại Nội quy này.

35.4. Các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 36. Những tình tiết tăng nặng khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động

36.1. Các tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động:

36.1.1. Vi phạm có tổ chức; cùng vi phạm; xúi giục, ép buộc, lôi kéo đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới hoặc người phụ thuộc mình về vật chất, tinh thần vi phạm kỷ luật lao động;

36.1.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm kỷ luật;

36.1.3. Lợi dụng hoàn cảnh, tình trạng khó khăn trong hoạt động của Công ty để vi phạm kỷ luật; vi phạm do lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, thực hiện chính sách xã hội để trục lợi;

36.1.4. Vi phạm kỷ luật lao động nhiều lần hoặc tái phạm; hoặc tiếp tục hành vi vi phạm sau khi đã có yêu cầu chấm dứt hành vi phạm từ phía đại diện Công ty hoặc người quản lý trực tiếp;

36.1.5. Che giấu, không báo cáo kịp thời hành vi vi phạm cho người quản lý trực tiếp biết;

36.1.6. Có thái độ ngoan cố khi bị phát hiện ra hành vi vi phạm; đối phó, cản trở, gây khó khăn, trở ngại cho quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm;

36.1.7. Vi phạm gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả;

36.1.8. Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; tiêu hủy chứng cứ, lập hồ sơ, chứng cứ giả;

36.1.9. Bao che cho người cùng vi phạm; trù dập, trả thù, tố cáo vi phạm hoặc người cung cấp chứng cứ vi phạm.

36.2. Những tình tiết đã là yếu tố để xác định hành vi vi phạm hoặc xác định áp dụng hình thức xử lý vi phạm kỷ luật thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Điều 37. Những tình tiết giảm nhẹ khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động

37.1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động:

37.1.1. Chủ động/tự nguyện khai báo kịp thời và có thái độ thành khẩn, hối lỗi;

37.1.2. Chủ động/tích cực ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của hành vi vi phạm; hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

- 37.1.3. Vi phạm lần đầu;
- 37.1.4. Vi phạm bởi hoàn cảnh khách quan bị khó khăn mà không tự mình gây ra hoàn cảnh đó; hoặc Nhân viên bị ép buộc vi phạm kỷ luật nhưng đã kịp thời khai báo thành khẩn;
- 37.1.5. Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái đạo đức, pháp luật của người khác gây ra;
- 37.1.6. Vi phạm trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.
- 37.2. Khi xem xét quyết định áp dụng hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, Hội đồng xử lý kỷ luật có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong biên bản theo đúng quy định.
- 37.3. Các tình tiết được sử dụng là dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm hoặc hình thức xử lý vi phạm kỷ luật thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

Điều 38. Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động

- 38.1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của Công ty thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
- 38.2. Khi hết thời gian quy định tại Điều 34.4 Nội quy này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
- 38.3. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn quy định tại các Điều 38.1 và 38.2 nêu trên.

Điều 39. Đồng phạm trong vi phạm kỷ luật

- 39.1. Đồng phạm là hai hoặc nhiều Nhân viên cố ý cùng thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật.
- 39.2. Nhân viên thực hiện, tổ chức, xúi giục, giúp sức đều là những người đồng phạm:
 - 39.2.1. Nhân viên thực hiện là người trực tiếp thực hiện vi phạm kỷ luật;
 - 39.2.2. Nhân viên tổ chức là người chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện vi phạm kỷ luật;
 - 39.2.3. Nhân viên xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy Nhân viên khác thực hiện vi phạm kỷ luật;
 - 39.2.4. Nhân viên giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện vi phạm kỷ luật.
- 39.3. Vi phạm kỷ luật có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những Nhân viên cùng thực hiện vi phạm kỷ luật.
- 39.4. Khi xử lý vi phạm kỷ luật trong trường hợp đồng phạm, phải xét đến tính chất và

mức độ tham gia vi phạm kỷ luật của từng Nhân viên để quyết định hình thức và mức độ xử lý. Những trường hợp loại trừ xử lý kỷ luật, những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ theo quy định tại các Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Nội quy này được xem xét riêng và áp dụng đối với từng Nhân viên vi phạm, không áp dụng chung cho tất cả những người đồng phạm.

Điều 40. Xử lý vi phạm kỷ luật trong trường hợp vi phạm pháp luật

Nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm kỷ luật lao động theo Nội quy này thì cũng bị xử lý kỷ luật.

Điều 41. Những trường hợp không phải là xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Những trường hợp xử lý sau đây không phải là xử lý vi phạm kỷ luật lao động:

- 41.1. Công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo hình thức sa thải.
- 41.2. Công ty quyết định chuyển Nhân viên sang làm công tác khác theo yêu cầu công việc.
- 41.3. Công ty và Nhân viên chấm dứt HĐLĐ khi hết hạn.
- 41.4. Công ty quyết định cho Nhân viên nghỉ việc để đi điều trị đối với những bệnh nguy hiểm, tệ nạn xã hội (như nghiện hút).

MỤC II. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 42. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Khi Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động và Nội quy lao động và/hoặc có hành vi gây thiệt hại cho tài sản của Công ty thì việc xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất sẽ thực hiện theo Nội quy lao động, các quy định khác có liên quan của Công ty cũng như các quy định của pháp luật lao động với các hình thức xử lý kỷ luật lao động cụ thể như sau:

- 42.1. Khiển trách: là hình thức xử lý kỷ luật lao động mà Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động bị Công ty khiển trách bằng văn bản.
- 42.2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng: là hình thức xử lý kỷ luật lao động mà Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động bị Công ty kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.
- 42.3. Cách chức là hình thức xử lý kỷ luật lao động áp dụng đối với Nhân viên giữ chức danh quản lý (là chức danh có 500 chức vụ theo quy chế tiền lương của Công ty) khi có hành vi vi phạm kỷ luật lao động thuộc trường hợp phải bị cách chức theo quy định tại Nội quy này.
- 42.4. Sa thải: là hình thức xử lý kỷ luật lao động, theo đó Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động và bị Công ty chấm dứt HĐLĐ theo trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

- 42.5. Chi tiết từng trường hợp xử lý vi phạm theo các hình thức nêu trên được áp dụng theo quy định tại Điều 43, Điều 44 và Điều 45 Nội quy này. Hội đồng xử lý kỷ luật của Công ty có thể quyết định các hình thức xử lý nội bộ khác không phải là xử lý kỷ luật lao động đối với từng vụ việc cụ thể.
- 42.6. Ngoài các hình thức xử lý kỷ luật lao động quy định tại các Điều 42.1, 42.2, 42.3 và 42.4 nêu trên, nếu Nhân viên gây thiệt hại đến tài sản của Công ty thì phải bồi thường thiệt hại về tài sản/ vật chất theo quy định của Nội quy này và quy định của pháp luật.

Điều 43. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khiển trách

- 43.1. Công ty áp dụng hình thức khiển trách đối với Nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại Điều 33 do lỗi vô ý, cố ý ở mức độ nhẹ; và/hoặc những hành vi vi phạm kỷ luật lao động được nêu trong Điều 43.3 Nội quy này.
- 43.2. Mức độ nhẹ nêu tại Điều 43.1 nêu trên là vi phạm chưa có hành vi vi phạm pháp luật và thuộc một trong các trường hợp sau:
- 43.2.1. Vi phạm chưa gây ra thiệt hại cho Công ty;
 - 43.2.2. Vi phạm gây ra thiệt hại không nghiêm trọng cho Công ty;
 - 43.2.3. Vi phạm gây ra các thiệt hại có phạm vi ảnh hưởng đến một cá nhân hoặc một Đơn vị và không có nguy cơ trực tiếp gây thiệt hại đến lợi ích, uy tín của Công ty.
- 43.3. Các hành vi vi phạm khác sau đây áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách:
- 43.3.1. Không đóng cửa và tắt điện trong văn phòng khi là người cuối cùng rời khỏi Công ty;
 - 43.3.2. Sử dụng văn phòng phẩm của Công ty cho mục đích cá nhân;
 - 43.3.3. Ngừng việc dở dang mà không có lý do chính đáng;
 - 43.3.4. Giả vờ ốm trong giờ làm việc; hút thuốc không đúng nơi quy định
 - 43.3.5. Nhân viên không xác nhận chấm công theo quy định và có hành vi bao biện không thừa nhận làm ảnh hưởng đến thời gian của các bộ phận liên quan trong việc xác thực dữ liệu;
 - 43.3.6. Đi trễ, về sớm 01 lần trong tháng mà không có lý do chính đáng;
 - 43.3.7. Nhân viên không thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá theo quy định của Công ty.
 - 43.3.8. Nhân viên không tuân thủ quy định về đồng phục và tác phong không đúng đắn.

Điều 44. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

- 44.1. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
- 44.1.1. Nhân viên đã bị khiển trách theo quy định tại Điều 43 Nội quy này mà tái phạm trong thời gian 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách;

- 44.1.2. Nhân viên có hành vi vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Điều 43 Nội quy này và có một trong các tình tiết sau:
- Có nhiều vi phạm liên tiếp;
 - Vi phạm có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm;
 - Tiếp tục vi phạm mặc dù đã được người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Sau khi vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu hành vi vi phạm.
- 44.2. Ngoài ra, hình thức này áp dụng cho Nhân viên có hành vi vi phạm vào một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải:
- 44.2.1. Trưởng đơn vị tự ý ban hành, áp dụng các chính sách, quy định cho đơn vị mà không có sự phê duyệt/ phân quyền/ ủy quyền của Người đại diện pháp luật Công ty
 - 44.2.2. Chậm trễ việc đưa sản phẩm ra thị trường sau khi khuôn đã hoàn tất nghiệm thu 30 ngày đối với Nhân viên nghiên cứu và phát triển phụ trách dự án và Nhân viên các đơn vị khác có liên quan;
 - 44.2.3. Cố ý giả mạo các loại giấy tờ như hồ sơ xin việc, hồ sơ cá nhân của bản thân nộp cho Công ty;
 - 44.2.4. Không thực hiện yêu cầu hợp lý của cấp trên; cản trở gây khó khăn cho Nhân viên khác thực hiện công việc cấp thiết có nguy cơ đe dọa hay gây thiệt hại lợi ích của Công ty, khách hàng hay người khác;
 - 44.2.5. Đe dọa, tung tin xấu gây ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của Công ty ở mức độ nhẹ;
 - 44.2.6. Có hành vi khùng bố, quấy rối về tinh thần, phát tán, tung tin bịa đặt, lăng mạ, đe dọa hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần của đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và các đối tượng khác có liên quan của Công ty;
 - 44.2.7. Phát tán các tài liệu trái phép trong Công ty, có hành vi kích động gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ hay ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty;
 - 44.2.8. Nhân viên lái xe nâng di chuyển xe qua các dãy kệ không đúng quy định;
 - 44.2.9. Nhân viên lái xe sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện;
 - 44.2.10. Nhân viên kho tự ý vận hành bàn nâng khi chưa được phân công, vận hành bàn nâng khi có người, xe, hàng hóa trên bàn nâng hoặc trong khu vực giới hạn; không tắt nguồn điện và thả dây sạc bình xuống nền kho sau khi sử dụng.
 - 44.2.11. Nhân viên lái xe nâng có hành vi lái xe bất cẩn không chú ý quan sát gây hậu quả bị thương cho người bị tai nạn.
 - 44.2.12. Nhóm hành vi vi phạm về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi:

- a. Tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng hay có đăng ký nghỉ phép và đã nghỉ phép nhưng chưa có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền từ hơn một ngày đến dưới 03 ngày cộng dồn trong tháng hoặc dưới 05 ngày cộng dồn trong một năm;
- b. Ngủ trong giờ làm việc;
- c. Trốn tránh, không tham gia các khoá đào tạo, sự kiện do Công ty tổ chức hay yêu cầu mà không có lý do chính đáng;
- d. Sử dụng giờ làm việc của Công ty cho việc riêng, giải trí qua mạng - internet, tạp chí;
- e. Sử dụng giờ làm việc của Công ty đến các địa điểm không nằm trong kế hoạch làm việc trong trường hợp đi công tác bên ngoài.

44.2.13. Nhóm hành vi vi phạm về trật tự doanh nghiệp và tác phong làm việc

- a. Xúc phạm bằng lời nói, chỉ trích, phát ngôn bừa bãi, tung tin bịa đặt bằng lời nói bôi nhọ danh dự của đồng nghiệp hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Công ty;
- b. Có hành vi gây sự, xúi giục người khác làm mất trật tự tại nơi làm việc hoặc trên các phương tiện của Công ty, các sự kiện do Công ty tổ chức, bảo trợ;
- c. Không tuân thủ yêu cầu, chỉ đạo của người quản lý trực tiếp hay/và cấp quản lý có thẩm quyền; không tôn trọng hoặc có hành vi xem thường mệnh lệnh hoặc yêu cầu hợp lý của cấp trên;
- d. Có hành vi trù dập Nhân viên thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình;
- e. Có hành vi bao che, tạo điều kiện hoặc không ngăn chặn, báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện thấy hành vi vi phạm kỷ luật của đồng nghiệp hoặc Nhân viên cấp dưới (nếu có);
- f. Gây khó khăn, cản trở hoặc không tạo các điều kiện cần thiết hoặc làm chậm trễ cho đồng nghiệp khi họ giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình;
- g. Để xảy ra vi phạm trong phạm vi đơn vị phụ trách;
- h. Cố ý làm chậm công việc hoặc kích động Nhân viên khác trì trệ công việc hay vi phạm Nội quy, chính sách của Công ty;
- i. Không thực hiện các cam kết với Công ty;
- j. Hút thuốc không đúng nơi quy định;
- k. Có thái độ làm việc bất cần, làm mất lòng tin của khách hàng hoặc mất uy tín của Công ty nhưng chưa gây thiệt hại, được khách hàng góp ý điều chỉnh;
- l. Không tuân thủ nguyên tắc, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đào tạo và quản lý lao động theo quy định của Công ty;
- m. Cung cấp thông tin sai nhằm đạt mục đích hưởng lợi khi nâng lương, giải quyết

quyền lợi, phát triển nghề nghiệp của Nhân viên;

- n. Xác nhận thông tin Nhân viên không đúng thẩm quyền hoặc không chính xác; đưa thông tin sai sự thật, không có chứng cứ xác đáng về Nhân viên; đưa các thông tin nhận xét về Nhân viên khác không đúng quy định, không có thật và/hoặc không có chứng cứ xác đáng;
- o. Vi phạm khác đối với các quy định, quy trình nội bộ của Công ty có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

44.2.14. Nhóm hành vi vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

- a. Có các hành vi làm mất vệ sinh chung nơi làm việc và/ hoặc không thực hiện công tác vệ sinh công cộng theo đúng chức năng, nhiệm vụ yêu cầu;
- b. Nhân viên lái xe tải thực hiện thao tác lùi xe không có người phụ; chạy xe vượt quá tốc độ; đậu xe không đúng vị trí; khi rời khỏi xe không thực hiện thao tác rút chìa khóa, cài thắng tay và không canh bánh xe; lái xe liên tục quá 4 giờ; không sử dụng kệ hoặc con đội xe khi thao tác dưới gầm xe; không sử dụng thanh chống khi mở nắp ca pô xe.

44.2.15. Nhóm hành vi vi phạm về bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh

- a. Sử dụng địa điểm làm việc, các thiết bị máy móc của Công ty cho mục đích cá nhân;
- b. Tự ý điều chuyển tài sản ra bên ngoài Công ty khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền hoặc người có trách nhiệm;
- c. Sử dụng không đúng tài sản thuộc thẩm quyền; Sử dụng, bảo quản không đúng quy trình, quy định các thiết bị được giao quản lý, sử dụng. Không kiểm tra, tu sửa, bảo quản, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị theo đúng quy định hướng dẫn của loại máy móc, thiết bị đó theo định kỳ trong phạm vi trách nhiệm được giao;
- d. Phát ngôn và cung cấp thông tin của Công ty cho báo chí khi chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- e. Tiết lộ thông tin nội bộ nhưng chưa gây thiệt hại cho Công ty;
- f. Cung cấp các thông tin về cán bộ, Nhân viên cho các tổ chức/ cá nhân khác trái với quy định của pháp luật, quy định của Công ty về lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- g. Các vi phạm khác đối với các quy định, quy trình nội bộ của Công ty có liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, quan hệ công chúng;
- h. Truy cập vào máy tính (computer) hoặc dữ liệu được lưu giữ trong máy tính (computer) của Nhân viên khác trong Công ty mà không được sự cho phép của Công ty hoặc của Nhân viên sử dụng máy tính (computer) đó;
- i. Cho người khác sử dụng quyền của mình đăng nhập vào hệ thống không nhằm phục vụ công việc;

44.2.16. Các hành vi khác vi phạm quy định của Công ty về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 45. Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải

Hình thức kỷ luật sa thải được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- 45.1. Nhân viên bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.
- 45.2. Nhân viên có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.
- 45.3. Nhân viên có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty.
- 45.4. Nhân viên có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Công ty. Hành vi đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Công ty là các hành vi sau:
 - 45.4.1. Tất cả hành vi có mục đích tư lợi, phá hoại; mục đích tư lợi được hiểu là việc Nhân viên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc trong phạm vi công việc của mình nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng mà không vì lợi ích của Công ty.
 - 45.4.2. Nhận hoa hồng, tiền chênh lệch;
 - 45.4.3. Cố ý báo cáo sai sự thật, làm giả chứng cứ, sự việc;
 - 45.4.4. Giả mạo, gian lận, sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ;
 - 45.4.5. Nhân danh Công ty để giao dịch, kinh doanh không nhằm phục vụ lợi ích của công ty;
 - 45.4.6. Tiết lộ các thông tin về lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi cho những đối tượng không thuộc thẩm quyền được nắm giữ thông tin về lương, thưởng, phụ cấp và phúc lợi;
 - 45.4.7. Sử dụng những thông tin về lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi không thuộc quyền nắm giữ, sử dụng vào những mục đích trái quy định của Công ty;
 - 45.4.8. Sử dụng những thông tin không đúng, không có cơ sở về lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi gây hoang mang, mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không tốt tới các hoạt động Điều hành và/ hoặc gây ra các thiệt hại về tài sản, lợi ích cho Công ty;
 - 45.4.9. Truy cập vào hệ thống máy chủ (server system) của Công ty mà không được sự cho phép của Công ty;
 - 45.4.10. Cố ý lan truyền, phát tán các chương trình virus, malware qua mạng máy tính trong hệ thống Công ty, hoặc có hành vi phá hoại khác gây rối loạn hoạt động,

- phong tỏa hoặc làm biến dạng, hủy hoại cơ sở dữ liệu trong máy tính của Công ty;
- 45.4.11. Không tuân thủ quy định an toàn, bảo mật, quy trình và hướng dẫn vận hành của toàn hệ thống, kho dữ liệu và an toàn truy cập mạng;
- 45.4.12. Truy cập, cung cấp, phát tán thông tin bất hợp pháp.
- 45.4.13. Có nồng độ cồn trong hơi thở trên 0 miligam/lít khí thở khi thực hiện đo nồng độ cồn tại Điều 18.2;
- 45.4.14. Nhân viên lái xe tự ý giao xe cho người khác; điều khiển xe không đóng cửa, thùng xe hoặc tự ý vận hành các loại xe khi chưa được phân công hoặc không có chứng chỉ vận hành xe; gây tai nạn giao thông;
- 45.4.15. Tự ý mang, cất giấu, sử dụng những chất dễ cháy nổ, chất nổ, vũ khí, đạn được vào Công ty;
- 45.4.16. Có hành vi vi phạm quy định an toàn khi vận hành, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị sản xuất và các thiết bị khác có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
- 45.4.17. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai; Đốt lửa, đun nấu dưới mọi hình thức và phương tiện (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép);
- 45.4.18. Nhân viên kho hút thuốc, sạc điện thoại, hoặc sử dụng các thiết bị điện khác (ấm đun siêu tốc, bếp điện, bếp từ...) trong kho; dùng xe nâng hàng để nâng người hoặc chở người;
- 45.5. Nhân viên tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
- 45.6. Nhân viên có hành vi quấy rối tình dục:
- 45.6.1. Xử phạt hành chánh:
- Căn cứ theo quy định tại điều Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì hành vi quấy rối tình dục sẽ có mức phạt hành chánh như sau:
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.
 - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục tại nơi làm việc.
 - Chịu biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu.

45.6.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Hiện nay, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi quấy rối tình dục vẫn chưa được Bộ luật Hình sự quy định cụ thể. Tuy nhiên, nếu chứng minh được hành vi quấy rối tình dục đã xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm; danh dự người khác; thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

45.6.3. Mức phạt trong một số trường hợp đặc biệt:

a. Tại nơi làm việc:

- Hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc được quy định rất cụ thể tại khoản 9 Điều 3 Bộ luật lao động 2019: *là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.*
- Theo đó, quấy rối tình dục quy định tại khoản 9 Điều 3 Bộ luật Lao động có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đối quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.
- Tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Bằng hình ảnh trên mạng xã hội: Đây cũng là một hình thức phổ biến của hành vi quấy rối tình dục, người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hành chính như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. (*Điểm g khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP*)
- Ngoài ra, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà hành vi quấy rối, làm phiền người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017):
 - Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội.

Như vậy, đối với hành vi quấy rối tình dục bằng hình ảnh không những bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến 20 triệu đồng mà còn có thể bị truy cứu TNHS với khung hình phạt lên đến 02 năm.

CHƯƠNG IX. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 46. Bồi thường thiệt hại

46.1. Nhân viên có trách nhiệm bảo quản các thiết bị, máy móc và những tài sản khác của Công ty. Nhân viên làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Công ty thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật và nội quy này.

Trường hợp Nhân viên gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố, thì Nhân viên phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ dần vào Thu nhập sau thuế và bảo hiểm. Trước khi khấu trừ tiền lương của Nhân viên, Công ty thảo luận với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; trường hợp khấu trừ thì cũng không được khấu trừ quá 30% Thu nhập sau thuế và bảo hiểm hàng tháng.

46.2. Nhân viên làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của Công ty hoặc tài sản khác do Công ty giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường tại thời điểm bồi thường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

46.3. Nhân viên phải bồi thường vật chất do không làm đúng quy trình, quy định của Công ty gây tổn thất, thiệt hại cho Công ty theo đúng cam kết tại HĐLĐ/Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận về nghĩa vụ, trách nhiệm đã ký với Công ty. Trách nhiệm bồi thường căn cứ vào giá trị tổn thất/thiệt hại thực tế, quy định, hướng dẫn của Công ty và/hoặc quy định pháp luật hiện hành có liên quan theo kết luận của Hội đồng xử lý kỷ luật.

Điều 47. Thời hiệu, nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

47.1. Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại

- 47.1.1. Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại là 06 tháng kể từ ngày Nhân viên có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của Công ty hoặc tài sản khác do Công ty giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Công ty hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.
- 47.1.2. Không xử lý bồi thường thiệt hại đối với Nhân viên đang trong thời gian quy định tại Điều 34.4 Nội quy này. Khi hết thời gian quy định tại Điều 34.4 Nội quy này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
- 47.2. Nguyên tắc xử lý bồi thường thiệt hại: Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của Nhân viên.
- 47.3. Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại
- 47.3.1. Khi phát hiện Nhân viên có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của Công ty hoặc tài sản khác do Công ty giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Công ty hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì Công ty yêu cầu Nhân viên tường trình bằng văn bản về vụ việc.
- 47.3.2. Trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 47.1, Công ty tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại như quy định tại Điều 48.2 Nội quy này. Trường hợp Công ty có mời thẩm định viên về giá tham dự họp, thì áp dụng như đối với các thành phần phải tham dự họp nêu tại điểm b, điểm c Điều 48.2.1 Nội quy này.
- 47.3.3. Nội dung cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp theo quy định tại Điều 48.3 Nội quy này. Trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.
- 47.4. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải được ban hành trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 47.1 Nội quy này. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải nêu rõ mức thiệt hại; nguyên nhân thiệt hại; mức bồi thường thiệt hại; thời hạn, hình thức bồi thường thiệt hại và được gửi đến các thành phần phải tham dự họp quy định tại Điều 48.2.1 Nội quy này.
- 47.5. Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

CHƯƠNG X. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỖ LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 48. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

- 48.1. Khi phát hiện Nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, Công ty tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại Công ty mà Nhân viên vi phạm là thành viên (Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức khác đại diện của Nhân viên tại Công ty – chi bộ đảng, chi đoàn thanh niên). Trường hợp Công ty phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì Công ty thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của Nhân viên.
- 48.2. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 38 Nội quy này, Công ty tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động như sau:
- 48.2.1. Thành phần phải tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động:
- a. Đại diện Công ty: là Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 - b. Nhân viên vi phạm;
 - c. Tổ chức đại diện người lao động tại Công ty mà Nhân viên vi phạm là thành viên (Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức khác đại diện của Nhân viên tại Công ty - nếu có).
- 48.2.2. Các thành phần có thể được tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động:
- a. Trưởng đơn vị hoặc đại diện đơn vị có Nhân viên vi phạm và thành phần khác do người quy định tại điểm a Điều 48.2.1 Nội quy này quyết định.
 - b. Luật sư bào chữa: Trường hợp Nhân viên vi phạm có nhờ luật sư bào chữa thì khi xác nhận tham dự cuộc họp theo Điều 48.2.4 Nội quy, Nhân viên vi phạm phải thông báo cho Công ty biết về việc có nhờ luật sư bào chữa kèm theo các thông tin họ và tên luật sư, tên tổ chức hành nghề luật sư mà luật sư đó hành nghề, làm việc. Nhân viên vi phạm có trách nhiệm thông báo cho luật sư bào chữa thời gian, địa điểm họp quy định tại Điều 48.2.3 và 48.2.4 Nội quy này. Nếu luật sư vắng mặt thì Công ty vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
- 48.2.3. Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, Công ty thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c Điều 48.2.1 Nội quy này, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp.
- 48.2.4. Khi nhận được thông báo của Công ty, các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c Điều 48.2.1 Nội quy này phải xác nhận tham dự cuộc họp với Công ty. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì Nhân viên vi phạm và

Công ty thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì Công ty quyết định thời gian, địa điểm họp.

48.2.5. Công ty tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định tại Điều 48.2.3 và 48.2.4 Nội quy này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c Điều 48.2.1 Nội quy này không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì Công ty vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

48.3. Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp quy định tại Điều 48.2.1 Nội quy này, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

48.4. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 38 Nội quy này, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự quy định tại điểm b, điểm c Điều 48.2.1 Nội quy này.

Điều 49. Thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động

49.1. Thành phần Hội đồng xử lý kỷ luật lao động gồm:

- a. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật;
- b. Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (hoặc tổ chức khác đại diện của Nhân viên tại Công ty - nếu có).
- c. Trưởng đơn vị hoặc đại diện đơn vị có Nhân viên vi phạm và thành phần khác do Chủ tịch Hội đồng kỷ luật quyết định.

49.1.1. Căn cứ hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, diễn biến cuộc họp xử lý kỷ luật và ý kiến của các thành viên Hội đồng xử lý kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật quyết định hình thức kỷ luật đối với Nhân viên vi phạm và các vấn đề liên quan.

49.1.2. Hội đồng xử lý kỷ luật lao động tự giải thể sau khi vụ xử lý kỷ luật có liên quan đã được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục nêu tại Điều 48 Nội quy này.

49.2. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động

49.2.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

49.2.2. Người được ủy quyền theo quy định của pháp luật có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động trong phạm vi được ủy quyền.

Điều 50. Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

50.1. Nhân viên bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử

- lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.
- 50.2. Nhân viên bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được Công ty xét giảm thời hạn.
- 50.3. Phòng Nhân sự có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi thời gian chấp hành kỷ luật lao động của Nhân viên để làm cơ sở xét giảm thời hạn kỷ luật cho Nhân viên.

Điều 51. Tạm đình chỉ công việc

- 51.1. Công ty có quyền tạm đình chỉ công việc của Nhân viên khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để Nhân viên tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của Nhân viên chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại Công ty mà Nhân viên đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên (Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức khác đại diện của Nhân viên tại Công ty - nếu có).
- 51.2. Tạm đình chỉ là hình thức tạm cách ly Nhân viên với công việc hay nơi làm việc hàng ngày để phục vụ cho công tác điều tra và xác minh vụ việc vi phạm.
- 51.3. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, Nhân viên được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.
- 51.4. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, Công ty phải nhận Nhân viên trở lại làm việc.
- 51.5. Trường hợp Nhân viên bị xử lý kỷ luật lao động, Nhân viên cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.
- 51.6. Trường hợp Nhân viên không bị xử lý kỷ luật lao động thì được Công ty trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

CHƯƠNG XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 52. Hiệu lực thi hành

- 52.1. Nội quy lao động sẽ có hiệu lực thi hành sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động.
- 52.2. Bản Nội quy này được phổ biến đến từng Nhân viên và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc. Nhân viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy, đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hình ảnh, uy tín, tài sản và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 52.3. Bản Nội quy này có thể được điều chỉnh tùy theo sự sửa đổi, bổ sung của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và/hoặc theo các chính sách của Công ty và không trái với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- 52.4. Nội quy lao động làm cơ sở để Công ty quản lý Nhân viên, điều hành hoạt động của Công ty, khen thưởng người có thành tích trong việc chấp hành tốt Nội quy và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kỷ luật lao động của Công ty. Những vi phạm khác (nếu có) phát sinh ngoài những quy định nêu trong Nội quy này sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



HUỲNH NGỌC THẠCH

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....	1
Điều 1. Mục đích.....	1
Điều 2. Nội dung của Nội quy lao động.....	1
Điều 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng.....	1
Điều 4. Định nghĩa và giải thích các từ viết tắt.....	1
Điều 5. Điều khoản chung.....	3
CHƯƠNG II. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI.....	4
MỤC I. THỜI GIỜ LÀM VIỆC.....	4
Điều 6. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.....	4
Điều 7. Thời gian làm việc.....	5
Điều 8. Làm thêm giờ.....	6
MỤC II. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI.....	6
Điều 9. Ngày nghỉ hàng tuần.....	6
Điều 10. Nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương.....	6
Điều 11. Nghỉ phép năm.....	7
Điều 12. Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương.....	9
Điều 13. Nghỉ việc riêng không hưởng lương.....	9
Điều 14. Nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội.....	10
Điều 15. Một số quy định đối với Nhân viên nữ.....	11
CHƯƠNG III. TRẬT TỰ DOANH NGHIỆP VÀ TÁC PHONG LÀM VIỆC.....	14
Điều 16. Trách nhiệm ngăn ngừa hối lộ, chống phân biệt đối xử và thái độ của nhân viên trong công việc.....	14
Điều 17. Tác phong, trang phục và thái độ của Nhân viên khi làm việc.....	14
Điều 18. Chấp hành quy định, quyết định của Công ty.....	16
Điều 19. Giao tiếp với khách hàng.....	17
Điều 20. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Công ty	17
CHƯƠNG IV. PHÒNG CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC; TRÌNH	

TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ	18
Điều 21. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.....	18
Điều 22. Trình tự và thủ tục xử lý quấy rối tình dục	19
Điều 23. Bồi thường thiệt hại và các biện pháp khắc phục hậu quả.....	20
CHƯƠNG V. AN TOÀN LAO ĐỘNG & VỆ SINH LAO ĐỘNG.....	20
Điều 24. Trách nhiệm của Công ty.....	20
Điều 25 Nghĩa vụ của Nhân viên.....	20
CHƯƠNG VI. BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BẢO VỆ BÍ MẬT KINH DOANH	22
Điều 26. Bảo vệ tài sản.....	22
Điều 27. Bảo mật thông tin.....	22
Điều 28. Giữ bí mật công nghệ kinh doanh.....	23
Điều 29. Quyền sở hữu trí tuệ.....	23
CHƯƠNG VII. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TẠM THỜI CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.....	23
Điều 30. Những trường hợp công ty chuyển nhân viên làm công việc khác so với hợp đồng lao động và trình tự thực hiện.....	24
Điều 31. Chi trả lương khi nhân viên làm công việc khác so với hợp đồng lao động	24
CHƯƠNG VIII. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG.....	24
Điều 32. Giải thích từ ngữ liên quan đến Kỷ luật lao động.....	25
MỤC I. VẤN ĐỀ CHUNG.....	26
Điều 33. Hành vi vi phạm kỷ luật lao động.....	26
Điều 34 Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động.....	27
Điều 35. Những trường hợp không phải chịu xử lý vi phạm kỷ luật lao động.....	28
Điều 36. Những tình tiết tăng nặng khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động.....	28
Điều 37 Những tình tiết giảm nhẹ khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động.....	29
Điều 38. Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động.....	30
Điều 39. Đồng phạm trong vi phạm kỷ luật.....	30
Điều 40. Xử lý vi phạm kỷ luật trong trường hợp vi phạm pháp luật.....	30

Điều 41. Những trường hợp không phải là xử lý vi phạm kỷ luật lao động.....	30
MỤC II. XỬ LÝ VI PHẠM	31
Điều 42. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động.....	31
Điều 43. Áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật khiển trách.....	31
Điều 44. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức.....	32
Điều 45. Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải.....	35
CHƯƠNG IX. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT.....	40
Điều 46. Trách nhiệm vật chất.....	40
Điều 47. Trình tự xử lý về trách nhiệm vật chất.....	40
CHƯƠNG X. THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG	41
Điều 48. Trình tự xử lý kỷ luật lao động	41
Điều 49. Thẩm quyền xử lý kỷ luật.....	43
Điều 50. Thời hạn xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động.....	43
Điều 51. Tạm đình chỉ công việc.....	44
CHƯƠNG XII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	44
Điều 52. Điều khoản thi hành.....	44